

[9] 국유재산 소송비 납부 독촉 불철저

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제40조(집행)에 따르면 국유재산 관련 재판의 승소가 확정된 때에는 소송비용 확정 결정 신청의 조치를 하고 소송비 납부 독촉 등 집행에 착수 하도록 되어 있음
- 그런데, 강원지역본부에서 관리하고 있는 국유업무 관련 소송비용 미수금(법적조치비용) 관리실태를 점검한 결과
- ‘강원도 OO군 OO읍 OO리 XX-X’ 외 4개 필지 국유재산의 경우 OOO 외 9명이 제기한 소유권보존등기말소 소송에서 2015. 4. 29. 국가 승소로 확정(대법원 XXXX다XXXXXX)되었고
 - 2017. 7. 18. 피신청인 OOO 외 9명으로부터 소송비용 3,306 천 원을 받도록 확정 결정되었음에도 소송비 납부 독촉 등 집행에 착수하지 않는 등
 - [표 8]과 같이 총 5건, 소송비용액 5,234천 원에 대하여 피신청인 에게 납부 독촉을 하지 않은 것으로 확인됨

[표 8] 소송비용 확정결정 후 집행 미착수 현황

(단위 : 천 원)

순 번	소재지	사건번호	소송종류	소송비용액 확정결정일	피신청인	소송비용 확정액
합계 5건						5,234
1	“기재 생략”		소유권 보존등기말소	2017. 7.18.	“기재 생략”	3,306

순 번	소재지	사건번호	소송종류	소송비용액 확정결정일	피신청인	소송비용 확정액
2			소유권 보존등기 말소	2017. 8.29.		891
3			공유물 분할	2018.11.19		309
4			경쟁입찰효력 정지가처분	2018.11.20.		561
5			소유권 이전등기	2018.12. 6.		167

【조치할 사항】

- ◇ 강원지역본부장은 국유재산 관련하여 소송비용액이 확정된 총 5건, 5,234천 원에 대하여 피신청인에게 소송비 납부 독촉 등 집행에 착수하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)¹¹⁾

11) 강원지역본부를 제외한 11개 부점에 대하여는 '내규 및 전산시스템 관리실태 특정감사'에서 추가 확인과 개선 방안을 마련할 예정